

1501465-60.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2115882/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 17606406 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

2689/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2115882 - DEL.INV.GER. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, centro, Rio Claro - 13500-380 - SP

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO

Processo Digital nº:

1501465-60.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2115882/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 17606406 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

2689/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2115882 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

2689/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu

Alex Fernando Moreira Ferrari

Aos 27 de maio de 2022, às 13:55 horas, na sala de Audiências de Custódia do Foro de Rio Claro, Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. DURVAL JOSÉ DE MORAES LEME, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a Audiência de Custódia, nos autos do procedimento entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, Alex Fernando Moreira Ferrari. O(A) acusado(a) declarou não ter defensor constituído, motivo pelo qual o(a) MM. Juiz de Direito nomeou-lhe(s) um dos Defensores da Defensoria Pública, estando presente a Dra. Amanda Grazielli Cassiano Diaz. Iniciados os trabalhos, entrevistado o acusado, após contato prévio com seu(s) Defensor(es), tendo declarado por mídia. O(A) dd. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Renata Maria Cruz Destro, declara por mídia. A dd. Defensora Pública declara por

mídia.

Pelo MM. Juiz foi dito que: "Verifico que o mandado de prisão foi expedido em razão de sentença condenatória proferida neste processo (1501465-60.2021.8.26.0510), reformada parcialmente pela decisão proferida no HC 736019/SP (2022/0108249-5), transitado em julgado, e foi devidamente cumprido em relação ao sentenciado, que foi condenado com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime prisional inicial SEMIABERTO. Não se vislumbra qualquer notícia dando conta de violência, não havendo documentos apresentados com indícios de irregularidades que maculem o ato. Assim, restrita a análise da prisão sobre o aspecto da mera legalidade e formalidade do ato, de rigor a HOMOLOGAÇÃO da prisão".

Não havendo óbice, todas as ocorrências, manifestações, declarações e entrevistas foram captadas por sistema de gravação audiovisual. Assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz de Direito, dispensada assinatura das partes, nos termos do artigo 1.269 das NSCGJ. Eu, Flávia Alessandra Arruda Z. Vitorino, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA